



LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei nº 13.709/2018)

Prof.: Jósis Alves

LGPD e a Proteção Infantil: Do Texto da Lei ao Design de Produto

Um guia visual e prático do Artigo 14 para desenvolvedores, designers e equipes de compliance.

O Princípio Maior e a Regra do Consentimento

Art. 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente.

§ 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.

Arquitetura do Consentimento: UX na Prática

✗
O Padrão Obsoleto

Sign Up

Name

Email

Password

Date de Nascimento

☒ Aceito os Termos de Uso e Política de Privacidade

✓
O Padrão LGPD

Parental Gate

Aviso aos Pais

☐ Permito a coleta de dados de progresso para melhorar o jogo

☐ Permito o uso do microfone para o chat em equipe

Consentimento genérico e oculto. Fricção zero para a criança.

→

Consentimento específico, granular e em destaque.

←

Insight: O “Melhor Interesse” exige fricção intencional. O consentimento em destaque (Art. 14. §1º) não pode estar embutido em Termos de Uso quilométricos.

Transparência e Exceções Vitais

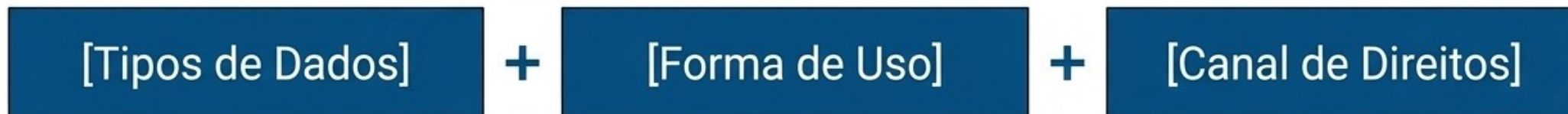
§ 2º No tratamento de dados de que trata o § 1º deste artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o art. 18 desta Lei.

§ 3º Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o § 1º deste artigo quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento de que trata o § 1º deste artigo.

Matriz de Decisão: Coleta sem Consentimento Prévio (§3º)

Cenário Autorizado	Retenção Permitida?	Compartilhamento com Terceiros?
Necessidade de contatar os pais/responsável	Uso único, armazenamento PROIBIDO	Totalmente PROIBIDO
Proteção física ou vital da criança	Apenas o tempo necessário para a proteção	Totalmente PROIBIDO

Painel de Transparência (§2º)



O portal público deve listar essas três dimensões independentemente de a coleta exigir consentimento prévio ou não.

Minimização e Validação Técnica

§ 4º Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o § 1º deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais além das estritamente necessárias à atividade.

§ 5º O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o § 1º deste artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis.

Calibrando o Esforço e a Coleta em Aplicações

Espectro de Verificação (§5º)



Checklist de Minimização em Games (§4º)



Jogo offline precisa de GPS? (NÃO)



Criação de perfil exige foto real? (NÃO, use avatares ilustrados)

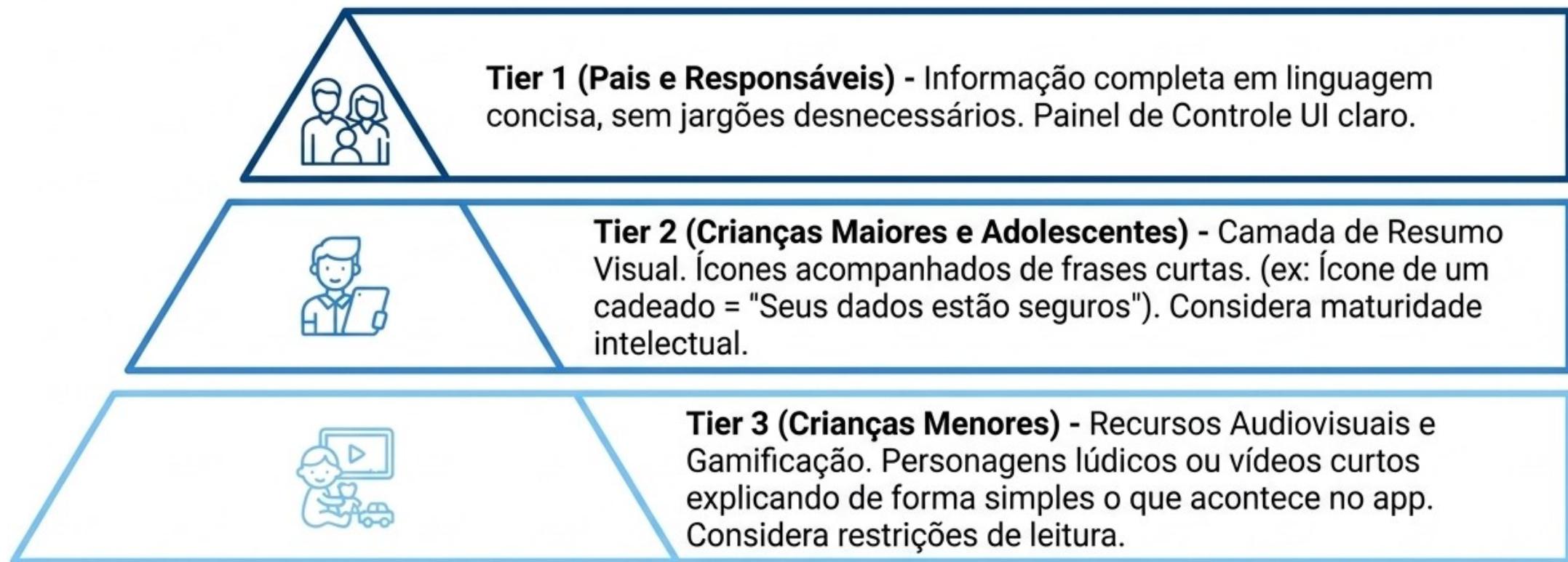


Salvar progresso exige nome completo? (NÃO, use pseudônimos)

O Mandato do Legal Design e Acessibilidade

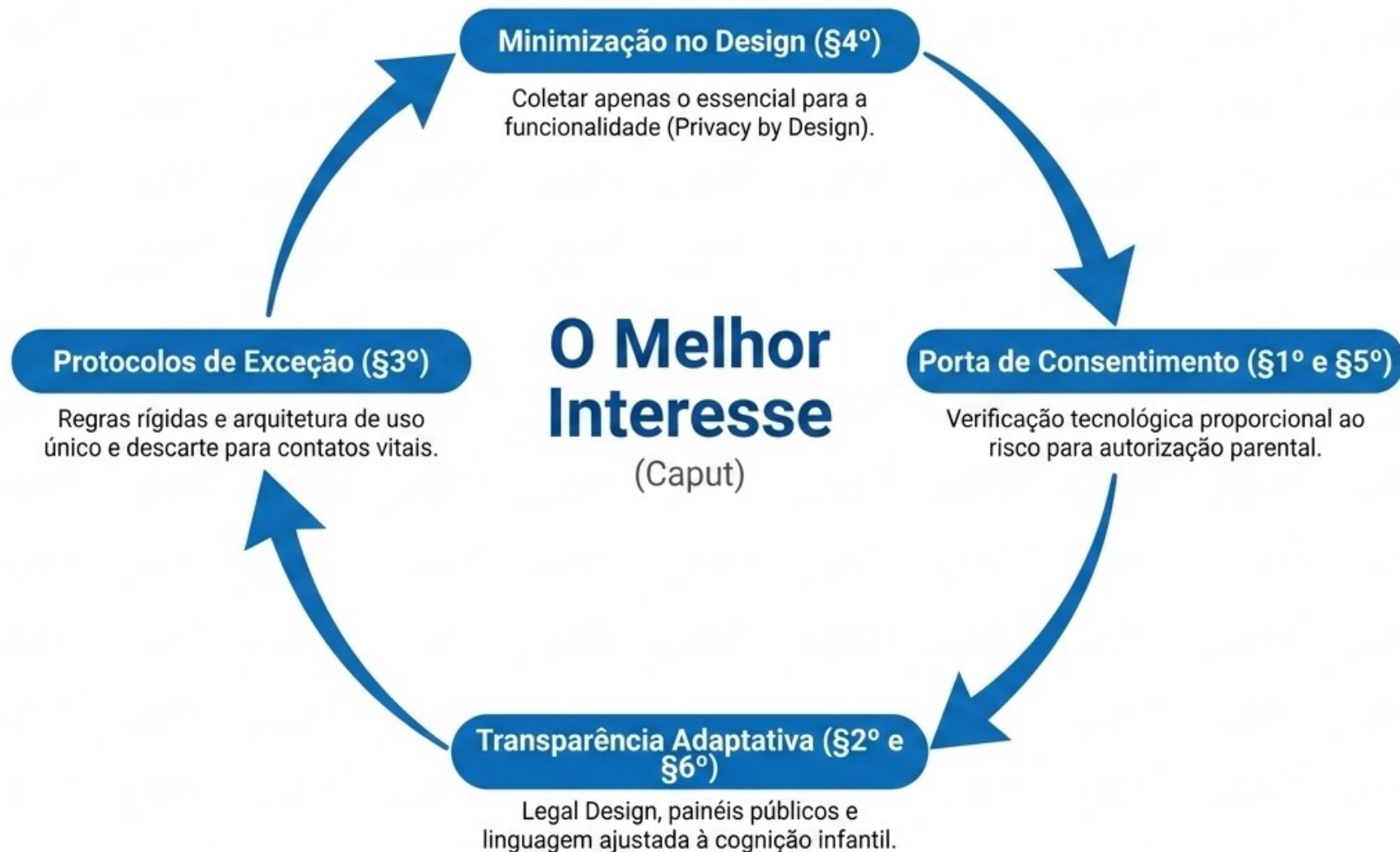
§ 6º As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança.

Traduzindo o "Juridiquês" para a Criança (§6º)



A transparência deve ser um recurso de design adaptativo, não apenas um bloco de texto estático.

O Ecossistema Holístico do Artigo 14



1) Ano: 2025 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Porto Nacional - TO

Em relação ao tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas:

() O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.

() No tratamento de dados pessoais de crianças, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos referidos na LGPD.

() Os controladores deverão condicionar a participação das crianças em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais além das estritamente necessárias.

1) Ano: 2025 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Porto Nacional - TO

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V-F-F.
- B) V-V-F.
- C) V-F-V.
- D) F-V-V.
- E) F-F-V.

2) Ano: 2025 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: ANM

Com base na Lei nº 13.709/2018 (LGPD), julgue o próximo item:
O tratamento de dados pessoais de crianças pode ser realizado, desde que siga o recomendado exclusivamente no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

GABARITO

1 - B

2 - errado